Osnovni Sud u Žabljaku

K 13/2021

24. Novembar 2021

- *K.br.13/21*
- *U IME CRNE GORE*

- OSNOVNI SUD U ŽABLJAKU, kao prvostepeni krivični, po Predsjedniku suda Anđelić Mihailu kao sudiji pojedincu, uz sudjelovanje Knežević Ranke kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okrivljenih: M. S. iz N., ul. N. M., zgrada br…. , zbog krivičnog djela Nezakoniti lov iz čl.325 st.4 u vezi čl.23 KZCG u sticaju sa krivičnim djelom Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija iz čl. 403 st.1 KZ CG i V. B. iz N., R. bb., zbog krivičnog djela Nezakoniti lov iz čl.325 st.4 u vezi čl.23 KZCG, koga brani R. R., adv. iz N., po optužnom predlogu ODT iz Pljevalja Kt.br.80/21 od 28.06.2021.godine, nakon održanog usmenog, javnog i glavnog pretresa dana 24.11.2021.godine u prisustvu ODT iz Pljevalja G. I., okrivljenog M. S. i V. B. i njegovog branioca, donio je i istog dana u odsustvu okrivljenih,branioca okrivljenog V. B. i ZZ oštećene Države Crne Gore-Zaštitnika imovinsko pravnih interesa, javno objavio
- *P R E S U D U*

Okrivljeni *M. S.*, JMBG … , od oca M. i majke V., rođene R., rođen ….godine u P., sa mjestom prebivališta u Ž., a boravišta u N., ul.N. M. br…., državljanin Crne Gore, govori Crnogorskim jezikom, zaposlen u HD "L.", sa mjesečnom zaradom oko 500,00 €, pismen, završio srednju ugostiteljsku školu, oženjen, otac dvoje maloljetne djece, srednjeg imovnog stanja, ranije neosuđivan, ne nalazi se pod istragom za drugo krivično djelo

Okrivljeni *V. B.*, JMBG … , od oca R. i majke V., rođene D., rođen … godine u P., sa mjestom prebivališta u N., ul.R. bb., državljanin Crne Gore, govori Crnogorskim jezikom, zaposlen u parking servis, sa mjesečnom zaradom oko 340,00 €, pismen, završio srednju stručnu mašinsku školu, oženjen, otac jednog punoljetnog i jednog maloljetnog djeteta, srednjeg imovnog stanja, ranije osuđivan i to presudom: Osnovnog suda u Nikšiću K.br.143/99, presuda pravosnažna 10.03.2004.godine zbog krivičnog djela Ugrožavanje javnog saobraćaja na kaznu zatvora u trajanju od 60 dana, uslovno na jednu godinu, Višeg suda u Podgorici Kv.br.103/01, presuda pravosnažna 12.03.2001.godine, zbog krivičnog djela iz čl.30 KZ RCG na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i 4 mjeseca, Osnovnog suda u Nikšiću K.br.344/95, presuda pravosnažna 11.12.1995.godine zbog krivičnog djela iz čl.131 KZ RCG, na novčanu kaznu u iznosu od 500,00 dinara, ne nalazi se pod istragom za drugo krivično djelo

- *K r i v i s u*

Što su,

Dana 22.05.2021.godine, u poslepodnevnim časovima, u mjestu "D.", opština Š., svjesni svog djela čije su izvršenje htjeli, iako su znali da je isto zabranjeno, po prethodnom dogovoru, realizujući zajedničku odluku, na području gdje je lov zabranjen, lovili divljač čiji je lov zabranjen, na način što su u rejonu regionalnog parka “D. i K.”, na području gdje je lov zabranjen na osnovu čl. 1 i čl. 7 Odluke o proglašenju regionalnog parka “D. i K.” (“Sl. List CG – opštinski propisi” br. 49/2017 od 29.11.2017. godine), lovili divljač – medvjeda čiji je lov zabranjen na osnovu čl. 3 st. 2 tač. 1 alineja 7, čl. 4, čl. 36 st. 2 tač. 1 alineja 9 u vezi čl. 56 Zakona o divljači i lovstvu (“Sl. List CG”, br. 52/08 i 48/15), tako što je okrivljeni Mrdak Slobodan lovačkim karabinom 8x57 sa optičkim nišanom, za koje oružje nije imao ovlašćenje za držanje i nošenje na

osnovu čl. 9 st. 1 tač. 12 u vezi sa čl. 5 st. 2 Zakona o oružju (“Sl. List CG”, br. 10/15) odstrijelio medvjeda, a zatim zajedno sa okrivljenim V. B. od istog odvojio meso, kožu i glavu, nakon čega je okrivljeni V. B. meso nosio na provjeru kod veterinara u N., a okrivljeni M. S. kožu i glavu od medvjeda spakovao u dvije torbe i prevozio u svom PMV marke “VW Passat”, reg oznaka NK ** ***, da bi dana … . godine bio kontrolisan od strane PS OB Šavnik, kojom prilikom su u prtljažniku vozila pronađeni koža i glava od medvjeda,

- čime je okrivljeni M. S. izvršio krivično djelo Nezakonit lov iz čl. 325 st. 4 Krivičnog zakonika Crne Goreu u vezi sa čl.23 st.2 KZ CG u sticaju sa krivičnim djelom Nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljeni V. B. krivično djelo Nezakonit lov iz čl. 325 st. 4 Krivičnog zakonika Crne Gore u vezi sa čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore,

pa sud okrivljenom okrivljenom *M. S.* primjenom navedenih zakonskih propisa i čl. 4, 5, 13, 15, 32, 36, 41, 42 i čl. 48 st.1 KZ CG predhodno *u t v r đ u j e*:

- za krivično djelo Nezakonit lov iz čl. 325 st. 4 u vezi sa čl.23 Krivičnog zakonika Crne Gore kaznu rada u javnom interesu u trajanju od 120 (stodvadeset) časova za vrijeme od 2(dva) mjeseca,

- za krivično djelom Nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, kaznu rada u javnom interesu u trajanju od 120 (stodvadeset) časova za vrijeme od 2(dva) mjeseca,

- - pa sud okrivljene primjenom navedenog zakonskog propisa i čl. 4, 5, 13, 15, 41, 42, KZ CG, te čl. 226 st. 1 i 2 tačka 9 i st. 3 , čl.229 i čl. 374 Zakonika o krivičnom postupku /ZKP-a/
-

O S U Đ U J E

a) okrivljenog M. S.,

Na jedinstvenu kaznu rada u javnom interesu u trajanju od 240 (dvestačetrdeset) časova za vrijeme od 4(četiri) mjeseca, s tim što ne može biti duža od 60 (šezdeset) časova u toku jednog mjeseca,

b) okrivljenog *V. B.,*

Na kaznu rada u javnom interesu u trajanju od 240 (dvjestačeterdeset) časova za vrijeme od 4(četiri) mjeseca, s tim što ne može biti duža od 60 (šezdeset) časova u toku jednog mjeseca,

a ukoliko okrivljeni ne vrše rad u javnom interesu ove kazne će im se zamijeniti kaznom zatvora, tako što će se za svakih 60 (šezdeset) časova rada u javnom interesu zamijeniti kaznom zatvora u trajanju od jednog mjeseca.

Okrivljeni su dužni platiti paušal u iznosu od po 30,00 € na žiro-račun Osnovnog suda u Žabljaku br.535-18321-18, u roku od 8 dana po pravosnažnosti presude, dok drugih troškova krivičnog postupka nije bilo.

Oštećeni se u pogledu imovinsko-pravnog zahtjeva upućuje na parnicu.

- Prema okrivljenom M. S.shodno čl.66,čl.67 tačka 7,čl.75 i čl.325 st.5 KZ CG izriče se

- *MJERA BEZBJEDNOSTI*

- Oduzimanje predmeta koji su nastali izvršenjem krivičnog djela tj.oduzimanje kože i glave od odstrijeljenog medvjeda.

- *Obrazloženje*

ODT iz Pljevalja u optužnom predlogu Kt.br.80/21 od 28.06.2021.godine, dajući opis radnje izvršenja djela, pravno je ocijenio, da su okrivljeni počinili krivična djela i to: okrivljeni M. S. izvršio krivično djelo Nezakonit lov iz čl.325 st.4 u vezi čl.23 st.2 KZCG u sticaju sa krivičnim djelom Nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 KZCG, a okrivljeni V. B. krivično djelo Nezakonit lov iz čl.325 st.4 KZCG u vezi sa čl.23 st.2 KZCG, na način, mjesto i u vrijeme kako je to bliže opisano izrekom presude. Na glavnom pretresu DT je ostao u cjelosti pri optužnom aktu a u završnoj riječi je predložio da se okrivljeni oglase krivim i osude po zakonu.

Okrivljeni M. S. je u svojoj odbrani u prethodnom postupku izjavio, da je dana 22.05.2021.godine, oko 13-14h sa drugom V. B. došao iz N. u Š., tačnije u selo K., kako bi B. kupio domaća jaja za preprodaju od jednog čovjeka kog zna iz njegove priče po imenu M., a prezime mu ne zna. Došli su B. putničkim motornim vozilom marke „Golf 3“. Kod M. u K. su se kratko zadržali, B. je kupio od M. koliko mu se čini 3-4 gajbe jaja. Potom su njih dvojica krenuli pješice prema planini D., u namjeri da malo osmotre prirodu. U toku šetnje B. se zamorio, pa nije mogao sa njim da nastavi šetnju, već je ostao neđe na putu, a on je nastavio da se kreće neđe oko 1/2 sata – 40 minuta. Potom se okrenuo i vraćao se nazad u pravcu sela. Dok se vraćao odjednom je iz jedne bukovine izašao međed i popeo se na zadnje noge. Bio je udaljen od njega oko 70-80m. Pri ruci je imao pušku Karabin, cal. 8 x 57, sa optičkim nišanom i ovom puškom je nanišanio i jednim pucnjem odstrijelio međeda. Pušku je prethodno našao pored M. garaže kada je B. od M. kupovao jaja. Ne zna čija je ta puška, a M. pored čije garaže je našao nije rekao da je uzeo pušku, niti je on to vidio, jer je u to vrijeme pakovao jaja. B. je vidio da je on uzeo pušku i ona je bila u futroli, a on je istu stavio u ranac koji je ponio sa sobom. Po povratku iz šume naišao je na B. koji je bio na istom mjestu na kom ga je ostavio. Ispričao mu je šta se desilo, pa ga je on poveo da mu pokaže đe je odstrijelio međeda. B. i on su iz vozila uzeli jedan lovački nož i on je odrao kožu međeda i osjekao 10-15 kg mesa.Odsječeno meso je spakovao u ruksak. B. i on su došli do vozila i odmah su se vratili za N.. Kada su došli kućama meso je ostalo u B. vozilu i nije mu poznato šta je on sa njim uradio. Sledećeg dana, on je zamolio šuru B. I. da pođe sa njim da pokupe kožu i glavu od međeda, jer mu je prethodno ispričao da je u K. ubio međeda, pa su oko 14:30 h krenuli njegovim vozilom marke "Pasat" reg.br.NK ** ***. Našli su ostatke međeda na istom mjestu na kom ga je on prethodnog dana odstrijelio. Sa njega su uzeli glavu i pokupili kožu koje je on prethodnog dana nožem otkinuo i oderao. Kožu i glavu su stavili u dva planinarska ruksaka, ubacili u vozilo i krenuli za N.. Policijski službenici su ih zaustavili na putu pa su od njega zatražili da otvori prtljažnik i u gepeku primjetili glavu i kožu od međeda, viđeli su da se tu nalazi 6-7 noževa, satara, dvogled i kuke. Navedene stvari uključujući i mobilni telefon su mu oduzete od strane policije. Odgovarajući na pitanja na glavnom pretresu okrivljeni je različito kazivao u odnosu na predhodno iznijetu odbranu, pokušavajući da svu krivicu prihvati na sebe a olakša položaj okrivljenog V., pa je u bitnom istakao, da je meso sam skinuo i stavio u B. vozilo.Poznato mu je da je lov na medvjede zabranjen. Ker koji je bio vlasništvo V. nije išao sa njima kada su krenuli u šumu, ostao je da čeka kod vozila, pa dalje, kada se vratio iz šume, nakon što je odstrijelio medvjeda, V. je našao na ivici šume udaljeno od auta oko 150 m, pored njega je bio njegov ker, sjedio je, pa dalje, pušku karabin sa optičkim nišanom pronašao je na udaljenosti od M. kuće nešto oko 300-400 m, ista se nalazila između jedne šumske staze i neke trošne kuće, puška je bila položena po zemlji, bila je bez futrole. Misli da V. nije vidio momenat kada je on podigao pušku sa zemlje. Okrivljenom je zbog razlika u iskazima predočen iskaz dat pred ODT-om sa zapisnika od 24.05.2021.godine, odnosno njegovo kazivanje na početku glavnog pretresa, pa je okrivljeni odgovorio, da je prošlo dosta vremena od kada je davao iskaz pred ODT-om, a tačno je ono što je odgovorio na pitanja sudećeg sudije na glavnom pretresu. Konačno je u završnoj riječi ukazao, da se zbog svega kaje i svjestan je posledica svoga djela a priznaje

krivicu i djelo stavljeno mu na teret, te pistaje da mu se izrekne kazna rada u javnom interesu, samo da bi izbjegao efektivnu zatvorsku kaznu, jer bi imao veliki problem vezano za izdražavnje porodice i mal.djece.

Okrivljeni V. B. je u svojoj odbrani u prethodnom postupku i na glavnom pretresu izjavio, da je dana 22.05.2021.godine oko 12h, sa drugom M. S. krenuo iz N. u Š., u jedno selo, kod izvjesnog M. i ne zna kako se preziva, a sa namjerom kako bi od istog kupio domaća jaja. Naime S. je sa njim toga dana došao vozilom marke „Pasat“, metalik zelenkaste boje, čijih se registarskih oznaka ne sjeća, a u pitanju je S.vozilo. Tog dana od M. je kupio jaja, sa sobom je bio poveo jednu malu kučkicu-psa, pa se sa S. dogovorio da malo prošetaju kroz selo pored rijeke K. i povedu tu kučkicu u šetnju. Šetali su između kuća nekih od prilike 500m, i on je S. rekao da ne može dalje da šeta, jer se zamorio. S. je rekao da on hoće da nastavi dalje, pošto je S. produžio dalje, on se vratio do vozila koje je bilo u blizini M. kuće. Prošlo je sigurno dva ili tri sata, a S. se nije vraćao. M. je svo to vrijeme bio sa njim i sjedjeli su ispred kuće i čekali S.. S. se vratio do M. kuće a kod sebe nije imao nikakvu pušku, pa ga je prvo pitao „znaš li šta sam vidio“, i rekao mu da je našao medvjeda, pozvao ga je da pođu zajedno i da je to daleko oko kilometar do kilometar ipo. On mu je rekao da ne može ni 300m, i savjetovao ga da to prijave. To veče S. se nije vraćao do tog mjesta, već su sjeli u vozilo i krenuli kući. S. ga je zvao ujutro telefonom, sigurno 5-6 puta i ubjeđivao da pođu do tog mjesta i vide medvjeda. Ipak je popuštio i pošao do tog mjesta. Ponovo su krenuli S. Pasatom. Došli su do tog mjesta. Vidio je medvjeda i slikali su se pored njega. S. je uzeo jedan dio medveda, a nije derao kožu sa njega, niti mu je otkinuo glavu. Samo je uzeo taj dio mesa i vratili su se u N.. Dio mesa je uzeo od S. koji mu je on dao da ga provjeri. Ponio ga je kod jednog veterinara čije ime ne zna, niti zna kako se zove njegova ordinacija i rekao mu da je u pitanju meso od krmeta. Veterinar mu je odmah rekao da je meso zaraženo "trihinelom", pa ga je nakon toga bacio u rijeku Z.. S. je u mladosti imao jednu tragediju, jer je bio prisutan kada se desilo ubistvo i samoubistvo u P., pa se od tada ne ponaša baš normalno. Kada odu u lov zna da se izgubi i neće da se javi na telefon. Nakon ponovljene odbrane u svemu kao pred ODT-om ukazao je, da mu je branilac sugerisao da dalje ne odgovara na pitanja tokom glavnog pretresa. U završnoj riječi branilac okrivljenog je zatražio da ga sud oslobodi od optužbe, a okrivljeni je prihvatio u cjelosti završnu riječ svoga branioca, a za slučaj da sud utvrdi njegovu odgovornost izrazio je pristanak da mu umjesto efektivne kazne sud izreče kaznu rada u javnom interesu.

Sud je u dokaznom postupku proveo dokaze pročitao: službene zabilješke UP SP Šavnik br.215-21-252 od 24.05.2021.godine i br.215/21252/2 od 26.05.2021. godine, izvršio uvid u potvrdu o privremeno oduzetim predmetima UP SP Šavnik br.03/21 od 23.05.2021.godine, izvršio uvid u fotoelaborate UP SP Šavnik Ku 03/21 od 23.05.2021.godine i elaborat sa CD-a, pročitao dopise Zaštitnika impovinskopravnih interesa CG Rz.br.53/21 od 14.06. i 23.06.2021.godine, izvršio uvid u: izvještaj o vještačenju prisustva barutnih čestica Forenzičkog centra iz Danilovgrada br.1274-2/21 od 17.06.2021.godine i godišnji Plan gazdovanja lovištem posebne namjene D. za lovnu 2021/22 Uprave za šume CG br.02/4-314/21-983/3 od 19.03.2021.godine i rješenje Ministarstrva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br.UP I-08-314/21-140/2 od 21.04.2021.godine, te konačno, izvršio uvid u izvode iz KE za okrivljene, i to br.14/21 i br.15/21 od 08.07.2021.godine. Sud je odbio predlog branioca okrivljenog V. za saslušanje svjedoka G. M., sa razloga, jer imenovano lice nije očevidac događaja, a iz odbrana okrivljenih ne proizilazi da bi isti mogao da se izjasni na relevantan način vezano za bitna obilježja bića krivičnog djela koja su stavljena na teret okrivljenima, te bi gornje vodilo samo odugovlačenju postupka.

Iz službenih zabilješki UP SP Šavnik i potvrde o privremeno oduzetim predmetima proizilazi, da se dana 23.05.2021.godine oko 23:35 h u mjestu Š. iz pravca Ž. u pravcu N. kretalo PMV reg.oznake NK ** ***, sa kojim je upravljao M. S., a kao suvozač u ovom vozilu nalazilo se lice B. I.. Prilikom kontrole od strane policije u prtljažnom dijelu vozila pronađene su dvije torbe u kojima je uočena koža i glava od međeda. Tom prilikom u istom dijelu vozila pronađena je ručno pravljena satara, na kojoj su uočeni tragovi krvi, pronađeno je više noževa različite veličine, dvogled, kuke za meso, oštrač noževa. Glava i koža međeda, kao i gornja sredstva oduzeta su od M. S. uz izdatu potvrdu o privremenom oduzimanju. Dana 25.05.2021.godine pripradnici policije iz SP Šavnik shodno naredbi ODT iz Pljevalja izašli su na lice mjesta zajedno sa M. S. i V. B., za kojeg je M. izjavio da je sa njim bio u društvu kada je ustrijeljen međed, te su na

licu mjesta pronašli ostatke odstrijeljene divljači i to: meso, unutrašnje organe divljači, a uočeni su i tragovi krvi, a M. S. nije mogao da se izjasni đe je odbacio pušku kojom je odstrijelio divljač. Lice mjesta je locirano u rejonu D., koja pripada regionalnom parku D.-K. i kojim lovištem upravlja Uprava za šume PJ Šavnik, kao lovištem za posebne namjene. Oduzeta koža i glava od međeda predati su na čuvanje službenicima Nacionalnog parka D..

Iz fotoelaborata UP SP Šavnik Ku 03/21 od 23.05.2021.godine i elaborat sa CD-a proizilazi, da su u vozilu kojim je upravljao M. S. pronađene torbe, te sredstva bliže opisana u potvrdi o oduzimanju predmeta, odnosno, pronađena koža i glava od međeda.

Iz dopisa Zaštitnika imovinskopravnih interesa CG proizilazi, da se pridružuje krivičnom gonjenju i ističe imovinkopravni zahtjev u iznosu od 10.000,00 €.

Iz izvještaja o vještačenju prisustva barutnih čestica Forenzičkog centra Danilovgrad proizilazi, da je na garderobi u vlasništvu M. S.-prsluku zelene boje, marke "Crivit" pregledom difenilaminskim testom utvrđeno prisustvo nitrata, a koji nastaju sagorijevanjem baruta kod opaljivanja metka iz vatrenog oružja, tj.prisustvo barutnih čestica u rasporedu i koncetraciji pri donjem dijelu prsluka.

Iz Godišnjeg plana gazdovanja lovištem posebne namjene D. za lovnu 2021/22 i rješenja Ministastrva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede proizilazi, da je odlukom o utvrđivanju lovnih područja na teritoriji CG utvrđeno, sjeverno lovno pordučje koje obuhvata teritoriju opština P., F., Š. i Ž., tako da lovište sa posebnom namjenom "D." pripada sjevernom lovnom području, pa dalje, da je data saglasnost na odstrel sledećih vrsta divljači: divlja svinja, vuk, jazavac, kuna bjelica, lisica i obični zec, dok za ostalu divljač postoji zabrana lova.

Iz Izvode iz KE za okrivljenog M. S. proizilazi da ranije nije osuđivan a za okrivljenog V. B. proizilazi, da je ranije osuđivan i to presudama: Osnovnog suda u Nikšiću K.br.143/99, presuda pravosnažna 10.03.2004.godine zbog krivičnog djela Ugrožavanje javnog saobraćaja na kaznu zatvora u trajanju od 60 dana, uslovno na jednu godinu, Višeg suda u Podgorici Kv.br.103/01, presuda pravosnažna 12.03.2001.godine, zbog krivičnog djela iz čl.30 KZ RCG na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i 4 mjeseca, Osnovnog suda u Nikšiću K.br.344/95, presuda pravosnažna 11.12.1995.godine zbog krivičnog djela iz čl.131 KZ RCG, na novčanu kaznu u iznosu od 500,00 dinara.

Sud je u cjelosti prihvatio gornje dokaze, odnosno javne isprave zapisnike, potvrde, kao i fotoelaborat, a ovo sa razloga, jer su jasni, potpuni i uvjerljivi, sačinjeni od strane službenih lica državnog organa – MUP-a UP ST Šavnik, a svoju podlogu nalaze i u potpunom priznanju okrivljenog M. S., odnosno djelimičnom kazivanju okrivljenog V. B., vezanom za okolnosti prisustva na licu mjesta, na kojem je odstrijeljena divljač.

- Sud je posebno cijenio odbranu okrivljenih, pa je zaključio, da je okrivljeni M. S. u cjelosti priznao krivicu i počinjeno djelo, pri čemu je takvo priznanje potpuno jer svoju podlogu nalazi u dokazima kojima je sud poklonio vjeru, radi čega je njegova odbrana prihvaćena s tim da je sud zaključio da je pojedinim izmjenama u odbrani na glavnom pretresu, pokušao teret krivice staviti isključivo na sebe a olakšati položaj okrivljenog V.. Nasuprot gornjem okrivljeni V. B. nije priznao krivicu i počinjeno djelo, pri čemu je njegova odbrana konfuzna, neubjedljiva, nelogična, nije životna a nema svoju podlogu ni u odbrani okrivljenog M., niti u dokazima kojima je ovaj sud poklonio vjeru. Odbrana okrivljenog V. je smišljena na izbjegavanje odgovornosti za krivično djelo stavljeno mu na teret. Nelogično je njegovo kazivanje, da je zbog svoga interesa angažovao okrivljenog M. i njegovo vozilo da mu doveze izvesnu količinu jaja, koje bi preprodao, ukoliko okrivljeni M. tvrdi suprotno. Nije prirodno, a ni životno, da okrivljeni V. u vozilo stavi kera, ukoliko se prethodno nije dogovorio sa okrivljenim M., da im taj ker posluži u nedozvoljenom lovu, a ovo tim prije, jer su oba okrivljena članovi lovačkih društava a okrivljeni V. priznaje da drži više kerova. Nelogično je, da okrivljeni V. kazuje, kako je išao u šetnju sa okrivljenim M., a da pri tom uopšte nije vidio da okrivljeni M. posjeduje pušku, pri čemu je dalje nelogično, da V. uzima ruksak sa mesom i nosi ga svojoj kući, te da bez ikakvog pregleda tog mesa od strane veterinara to meso baci. Nadalje, nelogično je, da

okrivljenom V. nije uopšte poznato ko je oderao kožu od međeda, ukoliko mu je okrivljeni M. ukazao da je odstrijelio međeda, čak su se i slikali pored međeda po priznanju V.. Odbrana okrivljenog V. je i nedosledna, jer je pred ODT-om kazao da je meso ponio kod veterinara radi pregleda, ali da navodno ne zna ime veterinara, nakon čega je izmijenio svoj iskaz i ukazao da nije išao kod veterinara. Konačno, bojazan od krivične sankcije i djela koje je učinio najbolje se odslikavaju u riješenosti okrivljenog V. da ne odgovara na pitanja suda, odnosno ostalih učesnika u postupku, iz čega sud dalje zaključuje, da je pod teretom dokaza za ovog okrivljenog bilo optimalno da ne daje odgovore na postavljena pitanja. Sa iznijetog je odbrana okrivljenog odbačena u cjelosti.
Na osnovu priznanja okrivljenog M.S., te osporavanja optužbe od strane okrivljenog V. B., a nakon savjesne i brižljive ocjene provedenih dokaza u smislu čl.17 i 374 ZKP-a, sud je na pouzdan način utvrdio činjenično stanje bliže opisano izrekom presude tj. da su dana … .godine, u poslepodnevnim časovima, u mjestu D., opština Š., svjesni svog djela čije su izvršenje htjeli iako su znali da je isto zabranjeno, po prethodnom dogovoru realizujući zajedničku odluku, na području gdje je lov zabranjen, lovili divljač čiji je lov zabranjen, na način što su u rejonu regionalnog parka "D. i K.", na području gdje je lov zabranjen na osnovu čl. 1 i čl. 7 Odluke o proglašenju regionalnog parka “D. i K.” (“Sl. List CG – opštinski propisi” br. 49/2017 od 29.11.2017.godine), lovili divljač – medvjeda čiji je lov zabranjen na osnovu čl.3 st.2 tač.1 alineja 7, čl.4, čl.36 st.2 tač.1 alineja 9 u vezi čl.56 Zakona o divljači i lovstvu (“Sl. List CG”, br.52/08 i 48/15), tako što je okrivljeni Mrdak Slobodan lovačkim karabinom 8x57 sa optičkim nišanom, za koje oružje nije imao ovlašćenje za držanje i nošenje na osnovu čl.9 st.1 tač.12 u vezi sa čl.5 st.2 Zakona o oružju (“Sl.List CG”, br.10/15) odstrijelio medvjeda, a zatim zajedno sa okrivljenim V. B. od istog odvojio meso, kožu i glavu, nakon čega je okrivljeni V. B. meso nosio na provjeru kod veterinara u N., a okrivljeni M. S. kožu i glavu od medvjeda spakovao u dvije torbe i prevozio u svom PMV marke "VW Passat”, reg.oznaka NK ** ***, da bi dana 23.05.2021.godine bio kontrolisan od strane PS OB Šavnik, kojom prilikom su u prtljažniku vozila pronađeni koža i glava od medvjeda.

- Pravnom ocjenom ovako utvrđenog činjeničnog stanja sud nalazi da se u radnji okrivljenog M. S. stiču svi zakonski elementi krivičnog djela nezakonit lov iz čl.325 st.4 KZ CG, koje djelo čini svaki onaj koji lovi divljač čiji je lov zabranjen, ili ko lovi bez posebne dozvole određenu vrstu divljači, za čiji lov je potrebna takva dozvola, a to čini na području đe je lov zabranjen.Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 KZ CG, čini svaki onaj "ko neovlašćeno izrađuje, prodaje, nabavlja, vrši razmjenu, nosi ili drži vatreno oružje, municiju ili eksplozivne materije". Djelo iz čl.325 st.4 KZ CG je djelo sa blanketnom dispozicijom, tako da se njegovo postojanje mora utvrditi s obzirom na propise sadržane u Zakonu o divljači i lovstvu, đe je odredbom čl.56 Zakona predviđeno, da lov divljači obuhvata traženje, osmatranje, vabljenje, praćenje, snimanje, odstrel, skupljenje odstrijeljene i uginule divljači i njenih djelova. Odredbom čl.3 i čl.4 Zakona predviđeno je, da je divljač prirodno bogatstvo, te da je divljač u državnoj svojini, đe u CG uživa posebnu zaštitu. Odredbom čl.35 Zakona predviđeno je, da Ministarstvo svojim propisom određuje lovne sezone za pojedine vrste divljači, pri čemu je odredbom čl.36 Zakona predviđena trajna zabrana lova za mečku sa mečetom do dvije godine starosti, odnosno da je lovostajem zaštićen medvjed mužjak i mečka bez mečeta do dvije godine starosti.Odlukom o proglašenju Regionalnog parka D. i K., shodno čl.1 i čl.7 ,zabranjen je lov na vremenski i prostorno ograničene slučajeve sanitarnog izlova, a Pravilnikom o lovnim sezonama ("Sl.list CG" br.34/09, 48/09 i 60/10) u čl.1 predviđena je lovna sezona za mrkog medvjeda i to samo u periodu od 01.10.-30.11., dok je u ostalom vremenskom periodu lov na ovu vrstu dlakave divljači zabranjen. Nadalje, odredbama čl.5 st.2 Zakona o oružju ("Sl.list CG" br.10/15), je propisano, da je dozvoljena nabavka, držanje i prenošenje oružja i municije, oružja kategorije B za koje je izdata odgovarajuća isprava o oružju, u skladu sa ovim Zakonom, a odredbom čl.9 st.1 tačka 12 istog zakona predviđeno je, da se pod lovačkim oružjem podrazumijeva vatreno oružje kategorije B pod kojim se smije loviti divljač u skladu sa propisima o lovstvu. Odredbom čl.1 Odluke SO Š. o proglašenju Regionalnog parka "D. i K." ("Sl.list CG-Opštinski propisi" br.49/17) ovaj park je proglašen zaštićenim područjem i kao zaštićeno prirodno dobro razvrstano u kategoriju III. Konačno odredbom čl.23 KZ CG predviđeno je, "da ako više lica učestvuje u radnji izvršenja sa umišljajem ili iz nehata, ili ostvarujući zajedničku odluku drugom radnjom sa umišljajem bitno doprinesu izvršenju krivičnog djela, svako od tih lica je odgovoran sa saučesništvo u naznačenom krivičnom djelu", dok je

odredbom čl.48 KZ CG predviđeno, "da ako učinilac jednom radnjom ili sa više radnji učini više krivičnih djela za koja mu se istovremeno sudi", sud će prethodno utvrditi kazne za svako od tih djela, pa će mu za svako od tih djela izreći jedinstvenu kaznu. U konkretnom slučaju okrivljeni su krivična djela izvršili sa direktnim umišljajem jer su bili svjestni i to, okrivljeni M., da nosi vatreno oružje čija je nabavka, držanje i nošenje dozvoljeno ali samo uz izdatu odgovarajuću ispravu o oružju, koju on nije posjedovao i ako se kretao lovištem Regionalnog parka, te je i odstrijelio divljač na području i u vrijeme kada je lov na medvjeda bio zabranjen, a okrivljeni V. svojom radnjom u bitnom doprinio izvršenju krivičnog djela iz čl.325 st 4 KZCG, na način što je po prethodnom dogovoru sa okrivljenim M. da izvrše inkriminisanu radnju nezakonitog lova, svojim vozilom marke Golf III, pošao na područje Regionalog parka D. i K., sa sobom poveo jednog kera, u uslovima kada posjeduje više kerova i često ide u lov, pa nakon što je okrivljeni M. odstrijelio medvjeda, istog su odrli, skinuli kožu i odsjekli glavu, te oduzeli 10-15 kg mesa, koje je sa sobom ponio okrivljeni V. i nakon što mu je veterinar u N. saopštio da meso nije ispravno, isto je bacio, na koji način su oba okrivljena bili svjesni svih elemenata inkriminisanih radnji a zabranjena posledica je nastupila i gornje sve na način kako je to predstavljeno izrekom presude.
Oglašavajući okrivljene krivim sud im je izrekao kazne rada u javnom interesu i to, okrivljenom M. S. jedinstvenu kaznu rada u javnom interesu u trajanju od 240 (dvestačetrdeset) časova za vrijeme od 4(četiri) mjeseca,predhodno mu utvrdivši za svako djelo pojedinačno, kaznu rada u javnom interesu po 120 časova za vrijeme od po 2 mjeseca, a okrivljenom V. B. kaznu rada u javnom interesu u trajanju od 240 (dvestačetrdeset)časova za vrijeme od 4(četiri) mjeseca, s tim što ne mogu biti duže od 60 (šezdeset) časova u toku jednog mjeseca, te ukoliko okrivljeni ne vrše rad u javnom interesu ove kazne će im se zamijeniti kaznom zatvora, tako što će se za svakih 60 (šezdeset) časova rada u javnom interesu zamijeniti kaznom zatvora u trajanju od jednog mjeseca. Odlučujući da okrivljenima izrekne kaznu rada u javnom interesu, sud je imao u vidu pored pristanka okrivljenih shodno čl.41 KZ CG i okolnosti iz čl. 42 KZ CG, pa je okrivljenom M. S. u odsustvu otežavajućih okolnosti, od olakšavajućih okolnosti uzeo, da je priznao krivicu i počinjeno krivično djelo, da je porodičan čovjek, da izdržava dvoje maloljetne djece, da jedno maloljetno dijete ima teških zdravstvenih problema,da je imao određene traume u mladosti prisustvujući jednom teškom i tragičnom događaju,dok je kod okrivljenog V. u odsustvu olakšavajućih okolnosti od otežavajućih okolnosti imao u vidu da je ranije osuđivan, na način kako je to prethodno predstavljeno ali je od poslednje osude prošao duži vremenski period-17 godina, pa je uz ocjenu naznačenih okolnosti zaključio, da će se i sa kaznom rada u javnom interesu postići svrha kažnjavanja iz čl.4 i čl.32 KZ CG.

- Sud je okrivljenom M. S. shodno čl.66 i 67 tačka 7 i 75 KZ CG izrekao mjeru bezbjednosti – oduzimanje predmeta koji su nastali izvršenjem krivičnog djela tj.oduzimanje kože i glave od medvjeda.
- Oštećeni je u pogledu imovinsko-pravnog zahtjeva upućen na parnicu jer bi utvrđivanje određenih činjenica vodilo znatnom odugovlačenju postupka-čl.239 ZKP-a.
  Okrivljeni su obavezani da plate paušal u iznosu od po 30 € u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude imajući u vidu trajanje, složenost postupka i imovno stanje okrivljen, a ovo shodno čl. 226 st. 2 tačka 9 i st.3 i čl.229 ZKP-a, dok drugih troškova krivičnog postupka nije bilo.

- Sa izloženog odlučeno je kao u izreci.

- *OSNOVNI SUD U ŽABLJAKU, dana 24.11.2021.godine.*

- *ZAPISNIČAR PREDSJEDNIK SUDA*
- *Ranka Knežević,s.r. Mihailo Anđelić,s.r.*

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je žalba

u roku od 8 dana po prijemu pismenog otpravka iste,

preko ovog suda Višem sudu Bijelo Polje.